



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/504/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני**

נציגות הבית המשותף ברחוב שבט שמעון 7 אשדוד
על ידי מלכי יונתן וגוכברג אלכסנדר
שבט שמעון 7, אשדוד

תובעת

נגד

1 אמסלם שלמה,
שבט שמעון 7/1, אשדוד
טל': 0505557496

נתבעים

2 אמסלם אורלי,
שבט שמעון 7/1, אשדוד

פסק דין

עניינה של התביעה בשאלה האם הוצאות שונות שהוציאה הנציגות הוצאו לשם החזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולכן מחייבות גם את הנתבעים חרף התנגדותם.

א. עיקרי העובדות וטענות הצדדים:

1. עניינו של הליך זה בבית משותף הידוע כגוש 2438, חלקה 7 והממוקם ברחוב שבט שמעון 7 באשדוד (להלן: **"הבית המשותף"**). התובעת הינה נציגות הבית המשותף והנתבעים הינם בעלי זכויות הבעלות בתת חלקה 2 בבית המשותף.

2. בתובענה שהוגשה ביום 23.11.17, דרשה התובעת לחייב את הנתבעים לשלם את חלקם בהוצאות מיוחדות שהוצאו על ידי הנציגות לשם החזקתו התקינה של הרכוש המשותף בסך של 3,650 ש"ח. בכתב התביעה פירטה התובעת את ההוצאות שהוצאו על ידה: החלפת מכונה למעלית בסכום של 47,000 ש"ח, החלפת קולטים בגג הבית המשותף בסכום של 55,600 ש"ח, שיפוץ לובי הבית המשותף בסכום של 18,250 ש"ח, החלפת רשת נגד יונים בסכום של 7,500 ש"ח. כן דרשה לחייב את הנתבעים בהוצאות השוטפות לשנת 2017 בסך 2400 ₪ (200 ₪ לחודש). יצוין, כי סכום התביעה עמד על סך של 3,650 ₪ בלבד, כלומר, סכום חלקם של הנתבעים בהוצאות המיוחדות ללא החוב השוטף לשנת 2017. לפיכך ואף לאור המשך הדיון עולה כי טענת התובעת לגבי חוב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/504/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים בגין דמי ועד שוטפים לשנת 2017 נזנחה. לטענת התובעת החלטת אסיפת בעלי הדירות בבית המשותף בעניין ההוצאות דלעיל התקבלה פה אחד על ידי מי שנכח באסיפה מיום 27.12.16. לטענת התובעת הנתבעים על אף שהוזמנו לאסיפה לא טרחו להגיע והם מתנגדים לשלם את חלקם. כתב התביעה הוגש בצורה לקונית וללא נספחים כלל.

3. ביום 4.12.17 ניתנה על ידי החלטה לפיה כתב התביעה איננו מבוסס ועל התובעת לצרף מסמכים המעידים על בחירת נציגות, על ההחלטה בעניין ההוצאות המיוחדות, קבלות בגין אותן הוצאות מיוחדות וכיו"ב.

4. ביום 11.1.18 צירפה התובעת קבלות המעידות על חלק מההוצאות המיוחדות שפורטו בכתב התביעה (החלפת רשת יונים, החלפת קולטים, שיפוץ הלובר, לגבי תיקון המעלית צורפה הצעת מחיר בלבד בסך 47,000 ש"ח) ופרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 4.1.18 במסגרתו התקבלה החלטה על המשך כהונתם של שני חברי הנציגות באמצעותם הוגשה התביעה.

5. ביום 18.2.18 הגישו הנתבעים כתב הגנה, במסגרתו טענו, כי הנציגות פעלה באופן לא חוקי כן פירטו לגבי כל הוצאה מדוע אינם צריכים לשאת בה כדלקמן:

רשת יונים – לשיטתם שני בעלי דירות מאגף אחר של הבית המשותף בנו מרפסות באופן לא חוקי ועקרו את הרשת והנציגות החליטה שכל בעלי הדירות ישאו בעלות התקנת רשת חדשה.

שיפוץ הלובר – נבחר ריצוף באיכות פחות טובה מהקיים עם שיפוע לכיוון דירת הנתבעים שגורם לכך שכל הלכלוך מהלובר חודר לדירתם. השארת נקודות חשמל חשופות מול דלתם גורמות לסכנה. סגירת פתחי אוורור בחניון התת קרקעי מהווה עבירת בטיחותית.

החלפת כל קולטי השמש בגג – פעולה מיותרת מאחר שלא היתה קיימת כל בעיה. בעל דירה כלשהו אשר הייתה לו בעיה החליף את הדוד על חשבונו הפרטי. לא יתכן כי כל הקולטים "הלכו טוטאל לוס" העבודה שבוצעה היתה לא מקצועית וחפזה ואף נגרם נזק למשאבות הבית המשותף. לנתבעים נזק בדוד השייך לדירתם והם נאלצו לשלם על ניקוי. הקולטים הישנים ניתנו במתנה למתקין על אף שוויים הרב.

החלפת מכונה במעלית – לא היה כל צורך בתיקון זה המעלית לא "הלכה טוטאל לוס". לשיטת הנתבעים נציגי התובעת פעלו מתוך אינטרס אישי ולא יפלא אם גזרו קופון מכל התשלומים שהגיעו לידיהם. בסיום כתב הגנתם דורשים הנתבעים לחייב את נציגי התובעת בפיצוי כפול מסכום התביעה וכן לחייבם בהוצאות.

6. ביום 23.4.18 התקיים דיון במעמד הצדדים במסגרתו שטחו הצדדים את טענותיהם ואף הציגו מסמכים שונים. לטענת נציגי התובעת במהלך הדיון ההחלטה על השיפוץ התקבלה באסיפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/504/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנערכה סוף שנת 2016. לפני האסיפה פורסמו הודעות בדבר קיומה של האסיפה. תיקון המעלית בוצע על פי דוח מהנדס שקבע כי יש צורך להחליף מכונה. הדו"ח מיום 19.6.16 הוצג במעמד הדיון. הרשתות נגד יונים הוחלפו שכן היו בלויים. לעניין הקולטים טענו נציגי התובעת כי לא ניתן היה להחליף קולט אחד או שניים אלא היה צורך בפעולה גורפת וזו היתה ההמלצה החד משמעית של כל בעלי המקצוע שהגיעו. כן הציגו בפניי נציגי התובעת במעמד הדיון סיכום שנשלח לדיירים לאחר אסיפת הדיירים משנת 2016 בו פורטו הצעות מחיר וכן ההצעה שנבחרה ואף הסכומים הנדרשים מכל בעל דירה. הנתבעים טענו במעמד הדיון כי כל הפעולות שביצעה הנציגות אינן חוקיות. לטענתם המהנדס שבדק את המעליות קבע כי יש צורך להחליף מנוע משיקולים זרים וזאת כיון שקיבל כסף עבור אמירתו זו. בתום הדיון ניתנה החלטה על ידי בהסכמת הצדדים לפיה יוגשו סיכומים מטעם הצדדים בצירוף אסמכתאות רלוונטיות ולאחר מכן יינתן פסק דין.

7. בסיכומים שהגישה התובעת טענו נציגיה, כי דאגו לפרסם את דבר קיומה של האסיפה במסגרתה התקבלה ההחלטה על השיפוץ במקומות בולטים בבית המשותף וכן יידעו את בעלי הדירות כי מדובר באסיפה בה ידונו נושאים קריטיים והחלטות שעלותן מעל 100,000 ש"ח. יחד עם זאת, הנתבעים לא טרחו להתייבב לאסיפה זו. העבודות שבוצעו הינן עבודות תחזוקה של הרכוש המשותף.

7.1 **רשת היונים** - הייתה קרועה כתוצאה מבלאי במקומות מסוימים והרשת הקודמת הותקנה לפני כעשור.

7.2 **עבודות שיפוץ הלובי וחזית הבניין** – כללו הדבקת קרמיקה, צביעה של הקירות ודלתות המעלית, קנייה של עציצים, החלפה של נורות לד, עבודות גבס/דקורציה וסגירת קיר בלובי החיצוני וצביעתו.

7.3 **החלפת קולטים סולאריים בגג הבניין** – החלטה זו התבצעה לאחר דיונים וניסיונות שונים לתקן את הקולטים באופן נקודתי במהלך שנת 2016. טרם ביצוע החלפת הקולטים נעשה ניסיון של פתרון באופן אחר שלא נשאה פרי. לפיכך הוחלט על ביצוע החלפת הקולטים.

7.4 **החלפת מנוע המעלית** – החלטה זו נעשתה על סמך דו"ח מטעם בודק בטיחות המעלית המהנדס מיכאל בריין. צוין כי הוסבר לתובעת שהמכונה לא תחזיק מעמד יותר משנה, ולפיכך הוחלט להחליף את המנוע מבעוד מועד.

8. עוד טענה התובעת, כי אין בטענות הנתבעים לפגמים מסוימים בשיפוץ כדי לפטור אותם מתשלום בגינם וכי הנציגות מטפלת בטענות הנתבעים. לסיכומים מטעם התובעת צורפו קבלה בסך 47,000 ש"ח בגין תיקון המעלית, הסכם מול נותנת השירות בעניין תיקון המעלית, קבלות המעידות על השיפוץ, כך גם הודעות בדבר קיום אסיפת הדיירים ביום 28.12.16 ודו"ח הנוכחות על פיו נכחו באסיפה 16 בעלי דירות או נציגיהם מתוך 36 בעלי דירות. כן צורף סיכום הישיבה הנ"ל. עוד צירפה התובעת מסמך שנשלח לבעלי הדירות לאחר האסיפה בו מועלות הצעות המחיר שקיבלו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/504/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מבעלי המקצוע השונים וכן ההצעה שנבחרה בסופו של דבר והסכומים הנדרשים מכל בעל דירה (מסמך זה הוצג גם בדיון). מאותו מסמך עולה כי התשלום הכולל חולק בין 35 בעלי דירות וזאת שעה שיש 36 דירות בבית המשותף.

9. הנתבעים בסיכומים מטעמם טענו בראשית סיכומיהם כי נציגי התובעת כלל לא נבחרו לנציגות. עוד טענו, כי דרישת תשלום בסך 3650 ש"ח מכל בעל דירה מצריכה הסכמה של 75% מבעלי הדירות מה שלא קיים בענייננו. כן נטען, כי הנציגות לא מבצעת את תפקידיה ולא נענתה לפניית הנתבעים לגבי נזקים ברכוש המשותף. בעניין ההוצאות המיוחדות טענו הנתבעים כי החלפת רשת היונים לא הייתה צריכה להיות ממומנת על ידם שכן היא לא נהרסה כתוצאה מבלאי אלא כתוצאה מנזקים שגרמו בעלי דירות ספציפיים. באשר לקולטים לטענתם מדובר בפעולה מיותרת לחלוטין שלא היה מקום לבצעה. לגבי המעלית העלו הנתבעים טענה חדשה לפיה שכשם שבחוק המקרקעין נקבע כי מי שגר בקומת הקרקע לא צריך לשאת בעלות התקנת מעלית חדשה בבית משותף, כך גם הם לא צריכים לשאת בהוצאות החלפת מנוע המעלית. לטענתם בעלי דירות המשתמשים במעלית גורמים לה נזקים והם לא אלה שצריכים לשאת בעלות אותם הנזקים. באשר לשיפוץ נטען, כי את השיפוץ ביצע "חאפר" והעבודה שבוצעה לא תקינה ולכן אין הם חייבים לשאת בעלות השיפוץ.

10. התובעת הגישה סיכומי תשובה מטעמה במסגרתם חזרו נציגיה על טענותיהם. בנוסף טענו כנגד טענת הנתבעים באשר לכך שאינם צריכים לשאת בעלות תיקון המעלית כשם שבעל דירה בקומת קרקע אינו חייב לשאת בעלות התקנת מעלית חדשה בבית משותף כי אין המדובר במעלית חדשה אלא בהחזקה שוטפת של מעלית קיימת. לסיכומי התשובה צירפה התובעת פרוטוקול מיום 22.12.15 המעיד על בחירת נציגי התובעת לנציגות הבית המשותף.

ב. דיון והכרעה:

11. סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (לעיל ולהלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/504/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. השאלה המרכזית העומדת להכרעה בתביעה דנן הינה, אם כן, האם ההוצאות המיוחדות שהוצאו על ידי הנציגות לשם שיפוץ לובי הבניין, החלפת רשת היונים, החלפת קולטי שמש והחלפת המכונה למעלית, עולות כדי "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, אם לאו.

13. ככל שמדובר ב"החזקה תקינה" הרי, שאף ללא קבלת הסכמת הנתבעים, היתה רשאית, וניתן אף לומר חייבת, התובעת לבצע את עבודות השיפוץ ועל הנתבעים לשאת בחלקם היחסי בגין עבודות אלו. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה" הרי, שללא הסכמת הנתבעים לעבודות האמורות, לא ניתן לחייבם בעלות אותן העבודות, כך על פי סעיף 62 לחוק המקרקעין.

14. ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן. ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח', פ"ד מח (5) 550, מוסבר עקרון זה היטב מפי כבוד השופט חשין בקובעו: "בתיים שבונים בימינו אינם כבתיים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירושו של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."

15. כך גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים [פורסם בנבו] תק-מח 2004 (1) 7499 פוסק כבוד השופט דרורי כי:

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת הוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/504/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. לאור הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין וההלכות שהוזכרו לעיל, נבחן את המקרה דנן.

17. אולם תחילה יש לבחון את טענת הנתבעים בדבר אי חוקיות נציגות הבית וקבלת ההחלטה בדבר השיפוט. נציגי התובעת צירפו שני פרוטוקולים שנחזים כתקינים מהם עולה כי הם נבחרו ביום 22.12.15 כנציגות ואף נבחרו שוב כנציגות לשנת 2018 (פרוטוקול מיום 4.1.18 שהוגש ביום 11.1.18 ממנו עולה כי הם כיהנו כנציגות בשנת 2017). טענת הנתבעים היתה סתמית והם לא טענו כנגד פרוטוקול זה או אחר, ולפיכך מצאתי כי יש מקום לדחותה. למעלה מכך, הנתבעים משלמים לתובעת דמי ועד ופונים אליה בדרישות שונות כאמור בכתבי טענותיהם, ולפיכך גם הם מכירים בנציגות ככזו.

18. יודגש, כי חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לפיכך, מי שטוען כי נציגות היא איננה הנציגות החוקית, עליו להראות קיומה של נציגות אחרת כלפיה הוא ממלא את חובותיו כבעל דירה (למשל, תשלום חלקו בהוצאות) וכי היא ממלאת כלפיו את חובותיה כנציגות (למשל, תשלום חשבונות החשמל).

19. באשר לטענת הנתבעים לפיה נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות כדי לבצע העבודות העולות בתביעה דנן הרי שמצאתי שגם בעניין זה דין טענות הנתבעים להידחות. ראשית ככל שההוצאות שהוציאה הנציגות נדרשו לשם החזקה תקינה של הרכוש המשותף (ייבחר בהמשך פסק הדין) הרי שהסכמת רוב בעלי הדירות מספקת. אמנם הנציגות לא צירפה פרוטוקול מזמן אמת מיום 28.12.16 הוא היום בו התקיימה אסיפת בעלי הדירות בה התקבלו ההחלטות לגבי העבודות מושא התביעה דנן והיא צירפה כל מיני מסמכים "מסביב" (הודעות בדבר קיום האסיפה וכן סיכומי ישיבה מאוחרים. כן צירפה דו"ח נוכחות ממנו עולה כי נכחו באסיפה 16 בעלי דירות או מי מטעמם). יחד עם זאת, אין מחלוקת על כך שכל בעלי הדירות בבית המשותף מלבד הנתבעים שילמו את חלקם בגין העבודות השנויות במחלוקת. משכך, ממילא, בהתאם להוראות התקנון המצוי, ישנו רוב של בעלי הדירות בבית המשותף שאישר את ביצוע העבודות. להסכמה זו תוקף חוקי אף אם לא נעשתה במסגרת של אסיפה כללית או אף אם היו פגמים לכאורה בקבלתה, שכן, פגמים אלה נרפאו עם התשלום בפועל על ידי רוב בעלי הדירות. תשלום זה מהווה מעין הסכמה ממונית בהיותו אשרור בדיעבד של אותה החלטה.

20. כך גם נפסק גם בע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 6.11.06): "כפי שציינתי במהלך הדיונים הזמנת המערערות לאסיפה הכללית לא הוכחה כמו גם הדיוק שברישום הנוכחים בפרוטוקול האסיפה הכללית. לאור האמור לעיל, נשאלת השאלה מה תוקפה של ההחלטה שהתקבלה באותה אסיפה. על פי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/504/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האמור בתצהירו של מר אריה פישמן, מרבית בעלי היחידות שילמו את חלקם בהוצאות התיקונים מלבד המערערות ואדם נוסף, שעמו הגיעו המשיבות להסכמה בשלב מאוחר יותר. מכאן שרובם המכריע של בעלי היחידות אישרו בדיעבד את החלטת האסיפה, בין אם נכחו בה, בין אם לאו. יתרה מכך, ההחלטה נמסרה למערערות ולא הוכח כי השתיים פעלו לביטולה; נראה כי הסתפקו במחאה פאסיבית על ידי המנעות מתשלום. לאור האמור לעיל, סבורה אני כי הפגם שבאי זימון המערערות לאסיפה נרפא לאור האשרור בדיעבד ובהודעה שנמסרה להן על ההחלטה".

21. משכך, ההחלטה בדבר ביצוע השיפוף נתקבלה בהסכמה כדין של רוב בעלי הדירות בבית המשותף.

22. נבחן כעת את רכיבי השיפוף האם מדובר בהחזקה תקינה אם לאו.

רכיבי השיפוף:

השיפוף בלובי הבניין –

שיפוף זה כלל על פי התובעת הדבקת קרמיקה בכל שטח הלובי, צביעה של קירות הלובי ודלתות המעלית, עציצים חדשים, החלפה של נורות לד, עבודות גבס/דקורציה וסגירת קיר בלובי החיצוני וצביעתו. אין כל ספק כי מדובר בהחזקה תקינה של הרכוש המשותף. זאת ועוד טענות הנתבעים בעניין זה היו כי השיפוף פגע בהם שכן הריצוף נעשה בשיפוע מה שגורם להם ללכלוך. מקובלות עלי בעניין זה טענות התובעת לפיהן אין בטענות אלה כדי להצדיק אי תשלום מצד הנתבעים.

החלפת מנוע למעלית-

גם באשר לרכיב זה שוכנעתי כי מדובר בהחזקה תקינה של הרכוש המשותף. דו"ח הבדוק מיום 19.6.16 שהוצג בפניי מעיד כי פעולה זו היתה מחויבת המציאות ונדרשה על ידו. יש לדחות טענות הנתבעים לפיהם כבעלי דירת קרקע אין הם צריכים לשאת בהוצאות אלו וזאת מכוח חוק המקרקעין. סעיף 159 לחוק המקרקעין קובע כי בעלי דירות קרקע לא ישאו בהוצאות התקנת מעלית חדשה בבית משותף אך עליהם לשאת בהוצאות ההחזקה השוטפת של המעלית. ההוצאות במקרה דנן של החלפת מכונת המעלית עולות כדי תחזוקה שוטפת ואין להשוות בין לבין הוצאות להתקנת מעלית חדשה בבית משותף. אשר על כן מחויבים הנתבעים בחלקם בגין הוצאות אלו.

החלפת הקולטים –

באשר לרכיב זה התרשמתי כי נעשו על ידי התובעת נסיונות רבים לשם מציאת פתרונות זולים יותר ונקודתיים אך אלו לא נשאו פרי ובסופו של יום לא נותרה ברירה אלא לבצע החלפה כוללת של הקולטים. גם כאן מצאתי כי עבודה זו עולה כדי "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף. דין טענות הנתבעים באשר למתן הקולטים לבעל המקצוע אינן רלוונטיות ואינן משנות את הקביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/504/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כי מדובר בהחזקה תקינה. אין בכך שבדוד הנתבעים לא היתה תקלה כדי לבסס טענתם לפיה לא היה מקום לפתרון הכולל בו נקטה התובעת.

החלפת רשתות נגד יונים –

באשר לרכיב זה וכיוון שמדובר בתיקון נקודתי שיתכן שבעלי הדירות הצמודות לרשת הפגומה היו צריכים לשאת בו אני קובעת כי הדין עם הנתבעים וכי אין המדובר בתיקון העולה כדי "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף. יתרה מכך כלל לא ברור מעמדן של רשתות כנגד יונים ומה בעצם הקשר שלהן לרכוש המשותף שהרי במידה והן מונעות חדירת יונים למרפסות הרי שאין בינן לבין הרכוש המשותף דבר וחצי דבר.

23. לסיום יצוין, כי התרשמתי שהנציגות פעלה כראוי כדי לבחור את בעלי המקצוע אשר יתנו את התמורה הטובה ביותר למחיר. עוד התרשמתי כי לנתבעים טענות רבות כנגד הנציגות. מקומן של טענות אלה אינן כטענות נגד בתביעה לתשלום הוצאות ועד אלא בתביעה נפרדת ווודאי שאין בהן כדי להצדיק אי תשלום הוצאות. למעלה מכך באשר לטענותיהם לגבי העבודות השונות שבוצעו הרי שהנתבעים לא טרחו להתייבב לאסיפת בעלי הדירות שכונסה בעניין השיפוץ ולכן אין להם להלין בעניין זה אלא על עצמם.

ג. סוף דבר,

24. התביעה מתקבלת ברובה. הנתבעים ישלמו לתובעת את חלקם בהוצאות הנדרשות לאחר שיופחת החלק הנדרש בגין התקנת רשתות יונים. כלומר $3,435 - 3,650 = 215$ ש"ח. לא נעלמה מעיני העובדה התמוהה לפיה הסכום הכולל חולק בין 35 דירות בלבד בעוד שבאגף בו עסקינן קיימות 36 דירות וכך אף עולה מדו"ח הנוכחות כך שחלקה של כל דירה היה צריך להיות קטן יותר. יחד עם זאת בחרתי להתעלם מכך כיון שהפחתה זו מתאזנת עם העובדה שלנתבעים, כך על פי נסח הטאבו, דירה גדולה משמעותית מדירות אחרות בבית המשותף ולו היה מתבצע תחשיב ההוצאות על פי שטח הדירה כנדרש בסעיף 58 לחוק המקרקעין הרי שחלקם של הנתבעים בהוצאות היה גדול יותר.

25. כיון שחלקה המשמעותי של התביעה התקבל אני מוצאת לנכון לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 500 ש"ח.

26. הסכומים דלעיל ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/504/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. למותר לציין, כי אין כל מקום לדרישת התובעת לחיוב הנתבעים בדמי ועד מתחילת ינואר 2018 ואילך ומקומה של דרישה זו, בגין חוב שנוצר לאחר הגשת התביעה, בתביעה נפרדת.

ניתן היום, 31.7.18, י"ט אב תשע"ח, בהיעדר הצדדים, וישלח לצדדים.

ציפי קוינט שילוני
מפקחת על רישום המקרקעין